

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

บริษัท พิพัทธ์ ประกันภัย จำกัด กับพวก
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 380/2530

โจทก์

นาย สม ชาย ปิ่น ประดับ กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 226, มาตรา 420, มาตรา 425, มาตรา 850, มาตรา 880

รายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีมีข้อความว่า จำเลยที่ 1 ยอมรับผิดและยอมชดเชยค่าเสียหายในมูลละเมิดแก่โจทก์ที่ 2 โดยโจทก์ที่ 2 และจำเลยที่ 1 ได้ลงชื่อไว้เอกสารดังกล่าวถือได้ว่าเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความตาม ป.พ.พ. มาตรา 850 เมื่อจำเลยที่ 1 ยังมีได้ชำระค่าเสียหายให้แก่โจทก์ที่ 2 จึงถือว่าจำเลยที่ 1 ยังมีได้ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวความผูกพันตามสัญญาประกันภัยซึ่งโจทก์ที่ 1 ผู้รับประกันภัยทำไว้กับโจทก์ที่ 2 ผู้เอาประกันภัยย่อมยังไม่ระงับไป เมื่อโจทก์ที่ 1 ได้จ่ายค่าซ่อมรถที่เอาประกันภัยไว้แทนโจทก์ที่ 2 ไปแล้ว ย่อมเข้ารับช่วงสิทธิของโจทก์ที่ 2 ผู้เอาประกันภัยได้ตามจำนวนเงินที่โจทก์ที่ 1 ได้จ่ายไปจริงแต่ไม่เกินจำนวนที่โจทก์ที่ 2 มีสิทธิเรียกร้องเอาจากจำเลยที่ 1 ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ผลของสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างโจทก์ที่ 2 กับจำเลยที่ 1 ย่อมทำให้สิทธิเรียกร้องในมูลหนี้ละเมิดเดิม ระงับไป และทำให้ได้สิทธิตามที่แสดงไว้ในสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น เมื่อมูลหนี้ละเมิดเดิม ระงับไปแล้วย่อมทำให้ความรับผิดของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ที่จะต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่ 1 ในฐานะนายจ้างของจำเลยที่ 1 ระงับไปด้วยโจทก์ที่ 2 จึงไม่มีอำนาจฟ้องเรียกค่าเสียหายในมูลละเมิดจากจำเลยที่ 2 และที่ 3 และเมื่อจำเลยที่ 2 และที่ 3 มิได้เป็นคู่สัญญาในสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์ที่ 2 โจทก์ที่ 1 จึงไม่อาจรับช่วงสิทธิของโจทก์ที่ 2

เรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลยที่ 2 และที่ 3 ได้ โจทก์ที่ 1 คงรับช่วงสิทธิโจทก์ที่ 2
เรียกร้องได้เฉพาะจากจำเลยที่ 1 ตามสัญญาประนีประนอมยอมความเท่านั้น.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 รับประกันภัยรถยนต์เก๋งหมายเลขทะเบียน 6 ข. 5894 กรุงเทพมหานคร ไว้จากโจทก์ที่ 2 ในวงเงิน 50,000 บาท จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์
หมายเลขทะเบียน น. ฐ. 12633 ด้วยความประมาทชนท้ายรถของโจทก์ที่ 2 ได้รับความ
ความเสียหายและเป็นเหตุให้รถของโจทก์ที่ 2 ไปชนกระแทกกับรถยนต์เก๋งคันอื่น
ซึ่งวิ่งอยู่ข้างหน้าได้รับความเสียหายอีกทอดหนึ่ง จำเลยที่ 1 รับสารภาพชั้น
สอบสวนว่าขับรถด้วยความประมาทจริง ขณะเกิดเหตุรถของโจทก์ที่ 2 อยู่ระหว่าง
อายุสัญญาประกันภัยของโจทก์ที่ 1 โจทก์ที่ 1 ได้จ่ายค่าซ่อมและค่าอุปกรณ์แก่โจทก์
ที่ 2 เป็นเงิน 28,405 บาท โจทก์จำเลยที่ 2 ต้องเสียค่าจ้างรถยนต์คันอื่นไป
ประกอบธุรกิจวันละ 300 บาท รวม 60 วัน เป็นเงิน 18,000 บาท รถของโจทก์ที่ 2
เมื่อซ่อมเสร็จแล้วเสื่อมสภาพลงขอคิดค่าเสื่อมราคาเป็นเงิน 15,000 บาท จำเลยที่
1 เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2 ที่ 3 และกระทำการในทางการที่จ้างจำเลยที่ 2 ที่ 3 ขอ
ให้ศาลบังคับจำเลยทั้งสามชดใช้เงินแก่โจทก์ที่ 1 เป็นเงิน 30,505 บาท และชดใช้เงิน
แก่โจทก์ที่ 2 เป็นเงิน 35,475 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้น
เงิน 28,405 บาท แก่โจทก์ที่ 1 และของต้นเงิน 33,000 บาท แก่โจทก์ที่ 2 นับแต่วัน
ฟ้องจนกว่าจะชดใช้เสร็จ

จำเลยที่ 1 และที่ 3 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า การมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจท้ายฟ้องทำไมถูก
ต้องตามกฎหมาย โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องเพราะไม่มีหลักฐานว่าโจทก์ที่ 1 รับช่วง

สิทธิโจทก์ที่ 2 จำเลยที่ 2 มิใช่เจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์หมายเลขทะเบียน น.ฐ. 12633 มิได้เป็นนายจ้างของจำเลยที่ 1 และไม่ได้ให้จำเลยที่ 1 ทำการตามทางการค้าที่จ้างจำเลยที่ 2 ไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ทั้งสองเนื่องจากโจทก์ที่ 2 กับจำเลยที่ 1 ได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความในเรื่องละเมิดคดีนี้แล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "... โจทก์ทั้งสองฎีกาข้อแรกว่าโจทก์ที่ 1 ได้รับประกันภัยรถยนต์ไว้จากโจทก์ที่ 2 ตามเอกสารหมายเลข 3 โจทก์ที่ 1 จึงมีนิติสัมพันธ์กับโจทก์ที่ 2 ที่จะต้องช่อมแซมความเสียหายของรถยนต์ให้โจทก์ที่ 2 หากจะฟังว่าโจทก์ที่ 2 กับจำเลยที่ 1 ได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันตามเอกสารหมายเลข 6 สัญญาดังกล่าวคงมีผลผูกพันเฉพาะโจทก์ที่ 2 กับจำเลยที่ 1 เท่านั้น หาเป็นเหตุให้โจทก์ที่ 1 หลุดพ้นจากความรับผิดชอบต่อโจทก์ที่ 2 ไม่ เพราะโจทก์ที่ 1 มิได้เข้าร่วมเป็นคู่สัญญาดังกล่าวด้วยเมื่อโจทก์ที่ 1 ได้จัดการช่อมแซมความเสียหายของรถโจทก์ที่ 2 แล้วโจทก์ที่ 1 จึงเข้ารับช่วงสิทธิจากโจทก์ที่ 2 ที่จะฟ้องไล่เบี้ยเรียกค่าเสียหายจากจำเลยทั้งสาม ศาลฎีกาเห็นว่า ตามรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีเอกสารหมายเลข 6 มีข้อความว่าจำเลยที่ 1 ยอมรับผิดชอบและยอมชดเชยค่าเสียหายให้แก่โจทก์ที่ 2 เป็นเงิน 30,730 บาทโดยผ่อนชำระเป็น 2 งวด งวดแรกจะชำระในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2524 เป็นเงิน 15,365 บาท งวดที่ 2 จะชำระในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2524 เป็นเงิน 15,365 บาท ซึ่งโจทก์ที่ 2 และจำเลยที่ 1 ได้ลงชื่อไว้ในเอกสารดังกล่าว เอกสารดัง

กล่าวจึงถือได้ว่าสัญญาประนีประนอมยอมความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 850 ข้อเท็จจริงได้ความว่าจำเลยที่ 1 ยังมิได้ชำระค่าเสียหายให้แก่โจทก์ที่ 2 ตามสัญญาดังกล่าว จึงต้องถือว่าจำเลยที่ 1 ยังมิได้ปฏิบัติตามสัญญาความผูกพันตามสัญญาประกันภัยซึ่งโจทก์ที่ 1 จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ที่ 2 ย่อมยังไม่ระงับไป เมื่อโจทก์ที่ 1 ได้จ่ายค่าซ่อมรถแทนโจทก์ที่ 2 ไปแล้วย่อมเข้ารับช่วงสิทธิของโจทก์ที่ 2 ผู้เอาประกันภัยได้ตามจำนวนเงินที่โจทก์ที่ 1 ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินจำนวนที่โจทก์ 2 มีสิทธิเรียกร้องเอาแก่จำเลยที่ 1 ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ดังนั้นจำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าซ่อมรถจำนวน 28,405 บาทให้แก่โจทก์ที่ 1 พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่โจทก์ที่ 1 เข้ารับช่วงสิทธิคือวันที่ 13 เมษายน 2524 อันเป็นวันที่โจทก์ที่ 1 ได้ชำระค่าซ่อมรถไปตามเอกสารหมาย จ.7 ส่วนโจทก์ที่ 1 จะมีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 ชดใช้ค่าซ่อมรถร่วมกับจำเลยที่ 1 ได้หรือไม่นั้นจะวินิจฉัยในปัญหาข้อต่อไป

โจทก์ทั้งสองฎีกาข้อสุดท้ายว่าจำเลยที่ 1 ยังมิได้ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความเอกสารหมาย จ.6 จึงต้องถือว่าสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวยังไม่เกิดขึ้น ทั้งนี้ตามมูลละเมิดย่อมไม่ระงับไป สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายของโจทก์ทั้งสองในมูลละเมิดจึงยังคงมีอยู่ จำเลยทั้งสามต้องร่วมกันรับผิดชอบในค่าเสียหายต่อโจทก์ทั้งสอง ศาลฎีกาเห็นว่าเมื่อโจทก์ที่ 2 กับจำเลยที่ 1 ได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันขึ้นแล้ว ก็ต้องถือว่ามิได้ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความเกิดขึ้นแล้ว และมีผลบังคับกันได้ตามกฎหมาย การที่จำเลยที่ 1 มิได้ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความหาไม่ผลทำให้สัญญาประนีประนอมยอมความยังไม่เกิดขึ้น หรือไม่มีผลใช้บังคับดังที่โจทก์ฎีกาไม่ ผลของสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างโจทก์ที่ 2 กับจำเลยที่ 1 ย่อมทำให้สิทธิเรียกร้องในมูลหนี้ละเมิดเดิมระงับไปและทำให้ได้สิทธิตามที่แสดงไว้ในสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นเมื่อมูลหนี้ละเมิดเดิมระงับไปแล้ว โจทก์ที่ 2 จึงไม่มีอำนาจฟ้องให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบ

อาศัยมูลนี้จะเมิดนั้น และยอมทำให้ความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 และที่ 3 ที่จะต้อง
ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ในฐานะเป็นนายจ้างของจำเลยที่ 1 นั้น ระวังไปด้วย โจทก์ที่
2 จึงไม่มีอำนาจฟ้องเรียกค่าเสียหายในมูลละเมิดจากจำเลยที่ 2 และที่ 3 ได้เช่นกัน
โจทก์ที่ 1 เป็นผู้รับช่วงสิทธิของโจทก์ที่ 2 ที่จะเรียกร้องจากจำเลยที่ 1 ตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความเท่านั้นจำเลยที่ 2 และที่ 3 มิได้เป็นคู่สัญญาในสัญญา
ประนีประนอมยอมความกับโจทก์ที่ 2 โจทก์ที่ 1 จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย
จากจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 ได้ ฎีกาของโจทก์ทั้งสองข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 ด้วยนั้นไม่ต้องด้วย
ความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของโจทก์ที่ 1 ฟังขึ้นบางส่วนฎีกาของโจทก์ที่ 2 ฟังไม่
ขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 28,405 บาทพร้อมด้วย
ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 13 เมษายน 2524 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่
โจทก์ที่ 1 ให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลแทนโจทก์ที่ 1 โดยกำหนด
ค่าทนายความเป็นเงิน 2,000 บาทเฉพาะค่าขึ้นศาลให้ใช้เท่าจำนวนทุนทรัพย์ที่ขณะ
คดีค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นฎีการะหว่างโจทก์ที่ 2 กับจำเลยทั้งสามให้เป็นพับ
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์".

(เสียง ตีวีมล-สุรัตน์ ศรีอนุพันธุ์-จำนง นิยมวิภาต)

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ